

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3818/2538

นาง ขวัญ ขุนณรงค์
นาย สันติ ลมสูงเนิน

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 4 (1)

โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยออกเช็คพิพาทเพื่อชำระหนี้ค่าตุ๊กตาและยืนยันในตอนท้ายคำฟ้องว่าคดีนี้มีมูลหนี้แห่งการซื้อขายตุ๊กตาเกิดที่ต.บ้านสิงห์อ.โพธาราม จ.ราชบุรีแสดงว่าโจทก์ยืนยันว่ามูลคดีเกิดขึ้นที่จ.ราชบุรีจึงต้องฟังว่ามูลคดีนี้เกิดขึ้นในเขตศาลแขวงราชบุรีโจทก์จึงมีสิทธิฟ้องคดีนี้ที่ศาลแขวงราชบุรีได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา4(1)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นผู้ส่งจ่ายเช็ค 2 ฉบับ มอบให้แก่ผู้มีชื่อเพื่อชำระหนี้ค่าตุ๊กตา โจทก์จึงเป็นผู้ทรงเช็คโดยชอบด้วยกฎหมาย ครบกำหนดวันตามเช็คโจทก์นำเช็คทั้ง 2 ฉบับ ไปเรียกเก็บเงิน แต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน มูลหนี้การซื้อขายตุ๊กตาเกิดขึ้นที่ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีขอบังคับให้จำเลยชำระเงินตามเช็คทั้ง 2 ฉบับ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินตามเช็คนับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินไปจนกว่าจำเลยจะชำระเงินแก่โจทก์เสร็จ

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า มูลคดีไม่ได้เกิดในเขตศาล ไม่รับฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยออกเช็คพิพาททั้งสองฉบับเพื่อชำระหนี้ค่าตุ๊กตาและยืนยันในตอนท้ายคำฟ้องว่าคดีนี้มีมูลหนี้แห่งการซื้อขายตุ๊กตาเกิดที่ตำบลบ้านสิงห์อำเภोधุทธาราม จังหวัดราชบุรี แสดงว่าโจทก์ยืนยันว่ามูลคดีเกิดขึ้นที่ตำบลบ้านสิงห์ อำเภोधุทธาราม จังหวัดราชบุรีจังหวัดราชบุรี ข้อเท็จจริงเบื้องต้นจึงต้องฟังว่า มูลคดีนี้เกิดขึ้นในเขตศาลแขวงราชบุรี ซึ่งโจทก์มีสิทธิฟ้องคดีนี้ที่ศาลแขวงราชบุรีได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4(1)จึงชอบที่ศาลแขวงราชบุรีจะต้องรับคำฟ้องโจทก์ไว้พิจารณา

พิพากษากลับ ให้รับคำฟ้อง และให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาไปตามรูปคดี

(สถิตย์ ไพเราะ-นิเวศน์ คำผอง-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ